成都高新区市场监督管理局
行政处罚决定书

成成市监处〔2024〕51010924000072 号

当事人：维奥健康科技（成都）有限公司
主体资格证照名称：《营业执照》
统一社会信用代码（注册号）：XXXXXXXXXXXXXXXX
住所（住址）：高新区 XXXXXXXXXXXXXXXX
法定代表人（负责人、经营者）：XXX
身份证（其他有效证件）号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX
联系电话：XXXXXXXXXXXX 其他联系方式：/
联系地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2024 年 3 月 28 日我局收到举报，举报人称维奥健康科技（成都）有限公司涉嫌价格欺诈。2024 年 4 月 1 日，我局执法人员程明、黄媛睿着制服、佩戴执法证，在维奥健康科技（成都）有限公司食品安全员石璐的陪同下进行现场检查。经查，当事人办理了《营业执照》、《仅销售预包装食品经营者备案信息变更表》，执法人员现场查看了当事人在拼多多 APP 平台开设的“乐力维奥专卖店”销售的“益生菌维生素 C 软糖”宣传信息，页面显示该产品“单袋到手低至 16 元/袋”，执法人员当场制作了《现场笔录》，向当事人下达了《成都高新区市场监督管理局询问通知书》（成高市监询〔2024〕04010 号）。当事人涉嫌违反《中华人民共和国价格法》第十四条第四项规定，遂立案调查。

经查明，当事人于 2024 年 1 月 24 日在拼多多 APP“乐力维奥专卖店”上架销售“益生菌维生素 C 软糖”，上架时“益生菌维生素 C 软糖”的定价为 19.8 元/袋。当事人于 1 月 29 日开展促销活动，在“益生菌维生素 C 软糖”网店页面宣传该产品“单袋到手低至 16 元/袋”，举报人选择单袋购买的实际价格为 19.8 元/袋，导致购买价格高于促销价格。经查询当事人拼多多 APP“乐力维奥专卖店”后台销售数据，“益生菌维生素 C 软糖”于 2024 年 1 月 29 日至 4 月 8 日，共计成交数量为 5 袋。

我局于 2024 年 5 月 9 日向当事人送达了行政处罚告知书，当事人收到行政处罚告知书后，未申请陈述、申辩。

当事人的行为违反了《中华人民共和国价格法》第十四条第一款第四项：经营者不得有下列不正当价格行为：“（四）利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易；”规定。

依据《中华人民共和国价格法》第四十条的规定：“经营者有本法第十四条所列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。”的规定对当事人进行行政处罚。

我局决定当事人作出以下处罚：

1.没收违法所得 73.13 元（人民币：柒拾叁元壹角叁分）。

2.罚款 219.39 元（人民币：贰佰壹拾玖元叁角玖分）。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内缴纳

罚款，缴纳罚款时请联系成都高新区市场监督管理局开具电子缴款码，凭电子缴款码进行缴款，缴款方式主要有五种：支付宝、网上银行端、手机银行端、工行网点多媒体智能终端、银行柜面渠道。逾期不缴纳罚款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

如你（单位）不服本行政处罚决定，可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向成都高新区管理委员会申请行政复议；也可以在六个月内依法向高新技术产业开发区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

成都高新区市场监督管理局

(印 章)

2024 年 5 月 17 日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式____份，____份送达，一份归档，_____。